



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2048 - Disposición - Autoriza (artículo 14, inc. (a), de la Ley 27.442)

VISTO el Expediente EX-2025-79445953-APN-DR#CNDC, y;

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7 a 17, y 80 de dicha ley.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la Ley N° 27.442, se establece un procedimiento sumario (PROSUM) para las concentraciones económicas que a criterio de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA pudieren tener menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Que conforme los Artículos 3 y 4 de la Resolución N° 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se instruyó y se facultó a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la implementación del procedimiento sumario (PROSUM).

Que, asimismo, conforme el Punto 10 del Anexo IF-2018-28401183-APN-DGEEYL#CNDC aprobado por el Artículo 1 de la Resolución 359/2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA se facultó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a autorizar, de corresponder, aquellas operaciones que hayan calificado para el procedimiento sumario previsto en el Artículo 10 de la Ley N° 27.442.

Que el Artículo 5 de la Disposición 62/2023 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (publicada en el B.O.28/08/2023) aclaró que lo dispuesto en el punto 9.1.c. del Artículo 9 de la Resolución N° 905/2023 debe entenderse en el marco de la delegación dispuesta por el inciso 10) del Anexo al Artículo 1 de la Resolución 359/2018.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PV LA

PERLA S.A. por parte de TOTAL AUSTRAL S.A. – SUCURSAL ARGENTINA.

Que la transacción fue implementada con un acuerdo de compra venta de acciones celebrado el 3 de julio de 2025.

Que el cierre de la operación se produjo el 15 de julio de 2025, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el 22 de julio de 2025.

Que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inc. c), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que el 24 de julio de 2025, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley N° 27.442.

Que el organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.

Que, en función de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas, se puede identificar una potencial relación horizontal en el mercado de generación de energía eléctrica y potencia instalada.

Que la operación implica la consolidación en una unidad económica de un competidor actual y un competidor potencial en la oferta de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión.

Que el grupo comprador participa en el mercado de generación de energía eléctrica y oferta de potencia, en tanto que la empresa objeto tiene el potencial de hacerlo al poseer dos proyectos «Parque Solar Tres Isletas» (20 MW) y «Parque Solar Quitilipi» (15 MW), con inicios de construcción previstos entre agosto de 2025 y abril del 2026, según lo informado por la parte notificante.

Que cabe mencionar que, en el trienio 2022-2024, el grupo comprador registró una participación por debajo del 1,2% en el mercado de generación de energía eléctrica.

Que considerando la oferta total de potencia del año 2024 (43.351 MW), su aporte (275,1 MW) representó una participación del 0,63%.

Que la operación notificada no modifica el statu quo en el mercado de generación de energía eléctrica y oferta de potencia, ya que los proyectos de generación eléctrica de la empresa objeto aún no han sido construidos.

Que el desarrollo de los proyectos de generación eléctrica generará un efecto positivo al contribuir a una futura ampliación de la potencia instalada en Argentina.

Que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS consideró que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS no advirtió la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS consideró que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el Artículo 3°, inc. (c), del ANEXO I de la Disposición de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referido a “las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”, y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el Artículo 4° de la misma disposición.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, por ello, recomendó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en uso de las facultades previstas en la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE COMERCIO 359/2018, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PV LA PERLA S.A. por parte de TOTAL AUSTRAL S.A. – SUCURSAL ARGENTINA, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley N° 27.442.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA comparte los términos del informe antedicho.

Que ha tomado la intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 27.442, en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. – Autorízase la operación de concentración económica notificada que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PV LA PERLA S.A. por parte de TOTAL AUSTRAL S.A. – SUCURSAL ARGENTINA, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°. - Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la presente medida.

ARTÍCULO 5.-Archívese.



A LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-79445953-APN-DR#CNDC, caratulado *“TOTAL AUSTRAL S.A. (PV LA PERLA S.A.) S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2048)”*.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PV LA PERLA S.A. (“LA PERLA”) por parte de TOTAL AUSTRAL S.A. – SUCURSAL ARGENTINA (“TOTAL ARG”).
2. La transacción fue implementada con un acuerdo de compra venta de acciones celebrado el 3 de julio de 2025.
3. TOTAL ARG desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas, así como transporte, tratamiento, distribución, comercialización y, en general, de compra y venta de hidrocarburos en Argentina. Asimismo, actúa como Agente en el Mercado Electrónico de Gas.
4. Es controlada en última instancia por TOTALENERGIES S.E., una compañía global multi-energética, constituida en Francia que realiza oferta pública de sus valores negociables en diferentes mercados internacionales. Produce y comercializa energías (petróleo y biocombustibles, gas natural y gases verdes, renovables y electricidad).
5. LA PERLA es una empresa argentina dedicada al desarrollo de proyectos de energía. Al momento de la notificación, posee dos proyectos de generación de energías renovables a ser construidos en la Provincia de Chaco: «Parque Solar Tres Isletas» de 20 MW y «Parque Solar Quitilipi» de 15 MW, cuyos inicios de construcción están previstos entre agosto de 2025 y abril de 2026.
6. El cierre de la operación se produjo el 15 de julio de 2025¹, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 22 de julio de 2025.²

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 22 de julio de 2025, TOTAL ARG presentó el formulario F0 correspondiente. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
8. La transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —

¹ Tal como acreditaron las partes con la notificación prevista en el artículo 215 de la ley 19.550 agregada mediante IF-2025-79439014-APN-DR%CNDC en el orden 7.

² Ver presentación agregada mediante IF-2025-79438506-APN-DR#CNDC.

monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³

10. El 23 de julio de 2025, luego de analizar la documentación acompañada, esta DNCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaba a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado ese mismo día.
11. El 24 de julio de 2025, esta DNCE solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.
12. El 21 de agosto de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 21 de agosto de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre LA PERLA por parte de TOTAL ARG.
15. A continuación, se listan las empresas afectadas y las actividades que desarrolla cada una en el país:

³ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “*A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*”. El 24 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 24/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS MIL CIENTO DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (AR\$ 1102,28).

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
TOTAL AUSTRAL S. A	Exploración y producción de petróleo y gas. También realiza transporte, tratamiento, distribución y/o comercialización de hidrocarburos.
TOTALENERGIES GAS CONO SUR S.A.	Comercialización de gas natural, hidrocarburos en general y/o cualquier otra fuente de energía; transporte y/o importación o exportación de estos, administración y participación en obras vinculadas con el gas natural, hidrocarburos en general, obras de ingeniería y/o arquitectónicas en general.
TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.	Venta al por mayor de lubricantes.
TOTALENERGIES GAS Y ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A.	Prestación de servicios de operación y asistencia para el transporte y distribución de gas; construcción, mantenimiento y utilización de instalaciones de gas natural; transporte, distribución, recolección y suministro de gas natural; compra, venta y comercialización de gas natural; separación, almacenamiento y procesamiento de gas natural y sus subproductos e hidrocarburos en general.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL MERCOSUR S.A.	Construcción, operación, mantenimiento y comercialización de gasoductos de transporte de gas natural por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros en el país.
GAS AUSTRAL S.A.	Fraccionamiento y distribución de GLP (gas licuado de petróleo) envasado y a granel en la provincia de Tierra del Fuego.
TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A.	Brinda servicios de almacenaje y transporte de hidrocarburos y cualquier otra operación complementaria de su actividad que sea necesaria para facilitar la obtención de su objetivo.
EREN SERVICES ARGENTINA SAU	Desarrollo, construcción y operación de plantas de energía renovable.
CENTRAL EÓLICA PAMPA DE MALASPINA S.A.U.	Desarrollo, generación y comercialización de energía eólica.
ECOSOL SAN LUIS S.A.U.	Generación, producción y desarrollo de energía

	solar.
VIENTOS LOS HERCULES S.A.U.	Diseño, construcción, financiación, explotación y mantenimiento de energía eólica.
ARGENTER I S.A.U.	Diseño, construcción, financiación, explotación y mantenimiento de energía solar.
ARGENTER II S.A.U.	
TE H2 AR S.A.U.	Desarrollo de un proyecto eólico en la provincia de Santa Cruz.
ETERNUM ENERGY S.A.U.	Desarrollo, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de instalaciones destinadas a la generación de energía eléctrica. Es propietaria del Parque Solar Amanecer IV en la provincia de Catamarca
GREENWIND S.A.	Investigación y desarrollo de actividades de producción de electricidad a partir de energías renovables, especialmente energía eólica. Es propietaria del parque eólico Mario Cebreiro en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Empresa Objeto	
PV LA PERLA S.A.	Posee dos proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en la provincia de Chaco: “Parque Solar Tres Isletas” y “Parque Solar Quitilipi”. Se prevé el inicio de la construcción de ambos proyectos entre agosto de 2025 y abril de 2026. Actualmente, no realiza actividades.

Fuente: DNCE en base a información brindada por las parte notificante en el marco del presente expediente.

16. En función de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas, se puede identificar una potencial relación horizontal en el mercado de generación de energía eléctrica y potencia instalada⁴.
17. La operación implica la consolidación en una unidad económica de un competidor actual y un competidor potencial en la oferta de energía eléctrica en el *Sistema Argentino de Interconexión* (SADI).⁵

⁴ Mercado relevante definido en el expediente EX-2018-31929643- -APN-DGD#MP, caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346)”. Dictamen CNDC IF-2018-38056898-APN-CNDC#MP, de fecha 8 de agosto de 2018. Resolución SCI 18/18 (RESOL-2018-18-APN-SECC#MPYT), de fecha 13 de septiembre de 2018.

⁵ Sistema de generación y transporte de energía eléctrica de alta tensión, que abarca todo el país.

18. El grupo comprador participa en el mercado de generación de energía eléctrica y oferta de potencia⁶, en tanto que la empresa objeto tiene el potencial de hacerlo al poseer dos proyectos «Parque Solar Tres Isletas» (20 MW) y «Parque Solar Quitilipi» (15 MW), con inicios de construcción previstos entre agosto de 2025 y abril del 2026, según lo informado por la parte notificante.
19. Cabe mencionar que, en el trienio 2022-2024, el grupo comprador registró una participación por debajo del 1,2% en el mercado de generación de energía eléctrica. Considerando la oferta total de potencia del año 2024 (43.351 MW), su aporte (275,1 MW) representó una participación del 0,63%.
20. En consecuencia, la operación notificada no modifica el *statu quo* en el mercado de generación de energía eléctrica y oferta de potencia, ya que los proyectos de generación eléctrica de la empresa objeto aún no han sido construidos. De hecho, el desarrollo de los mismos generará un efecto positivo al contribuir a una futura ampliación de la potencia instalada en Argentina.
21. Por lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
22. Conforme el análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. (c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), que establece que “*las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)*”, y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

23. Esta DNCE no advierte la existencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

IV CONCLUSIONES

24. Por lo expuesto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. (c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referido a “*las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)*”, y no presentar ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.

⁶ RSC N°1622. Dictamen 1870 del 22 de septiembre de 2023. Tramitado bajo el EXP. EX-2022-107121373- -APN-DR#CNDC, Caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y AUTOTROL RENOVABLES S.A. S/ NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY 27.442” RSC N°18. Dictamen 1346 del 13 de septiembre de 2018. Tramitado bajo el EXP. EX-2018-31929643- -APN-DGD#MP, Caratulado “PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156”.

25. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
26. Por ello, recomienda a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en uso de las facultades previstas en la Resolución (ex) SC 359/2018, autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre PV LA PERLA S.A. por parte de TOTAL AUSTRAL S.A. – SUCURSAL ARGENTINA, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2048 - Informe Técnico - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.